

1502548-91.2021.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... pena. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Recurso da Defesa - Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material - Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima - Igualmente para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502548-91.2021.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502548-91.2021.8.26.0161 2021/001548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Autor Desconhecido 1 e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos.

VICTOR HUGO SANTOS LIMA, qualificado à fl. 23, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 12h15, nas dependências da empresa Ice Goela Comer de Sorvete Eireli, situada na Avenida das Ameixeiras, altura do nº 120, Taboão, nesta cidade e Comarca de Diadema, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Marcos Thomas e Karen Driene Xavier da Mata, subtraiu para si a quantia de R\$ 300,00, em espécie, pertencente à citada empresa.

A denúncia foi recebida em 25/10/2022 e, no mesmo ato, decretou-se a prisão preventiva do réu (fls. 57/58).

O réu foi citado (fl. 81) e, às fls. 85/86, respondeu à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 87/88), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, que se realizou de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que foram ouvidas as vítimas, e duas testemunhas policiais.

Na sequência, ainda em audiência, o Ministério Público procedeu ao aditamento da denúncia, para o fim de consignar que os agentes subtraíram também uma aliança pertencente à atendente Karen, e um celular da vítima Marcos, praticando, assim, três roubos em face de três vítimas distintas (Karen, Marcos e o estabelecimento

comercial), imputando-se ao réus a prática de delito tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal. Dada a oportunidade de manifestação da defesa, esta requereu a rejeição do aditamento. A seguir, ainda em audiência, foi recebido o aditamento. Na sequência, foi interrogado o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes.

Em alegações finais, resumidamente, a D. Representante do Ministério Público requereu a procedência do pedido. No tocante à dosimetria, pugnou ainda, na primeira fase, pela fixação da pena no mínimo legal, eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, pugnou pelo reconhecimento da agravante da reincidência específica, a qual não pode ser afastada pela confissão, tendo em vista tratarem-se de duas condenações anteriores definitivas. Na terceira fase, pugnou pela incidência das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento do concurso formal de crimes.

Já a D. Defesa, em suma, pleiteou a absolvição do réu ante à fragilidade da prova, requerendo, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, a compensação da reincidência com a confissão, afastamento das majorantes e a fixação de regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado PROCEDENTE o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 08/10), das fotografias extraídas das filmagens do crime (fls. 15/16 e 30), dos autos de reconhecimento pessoal positivos (fls. 18 e 21), das filmagens do local dos fatos (fl. 32) e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu confessou o crime. Afirmou que tinha saído da cadeia havia pouco tempo, e sua filha tinha problemas de saúde. Por não estar conseguindo "encontrar serviço", decidiu praticar o roubo para comprar remédios e comida. Disse estar arrependido.

A confissão do réu, ademais, foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A vítima, Karen Driene Xavier da Mata, ouvida em juízo, disse que estava trabalhando no caixa e um indivíduo entrou perguntando se havia açaí; em seguida ele anunciou assalto. Outro indivíduo se aproximou e participou da ação. Os indivíduos subtraíram alguns objetos, a saber, sua aliança, o celular de Marcos e o dinheiro do caixa. Disse que não viu com detalhes a arma, mas o indivíduo a mostrou e a guardou rapidamente. Disse estar certa de que era uma arma de fogo de cor preta. Reconheceu o acusado em audiência. Viu o vídeo da ação criminosa, e apontou o acusado como sendo o indivíduo que aparece com camiseta azul escuro.

A vítima Marcos disse que estava no balcão quando dois rapazes entraram perguntando pelo preço de mercadorias. Ainda estava falando o preço e um dos rapaz mostrou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Disse que eles subtraíram dinheiro do estabelecimento, o seu celular e a aliança de Karen, evadindo-se do local.

Posteriormente foi chamado para fazer o reconhecimento de um suspeito. Disse que na fase policial teve certeza quanto ao reconhecimento em relação ao acusado. Em Juízo a vítima Marcos voltou a reconhecer o réu. Disse que o reconheceu por causa do rosto e dos braços em razão das tatuagens. Afirmar que o réu é o indivíduo que aparece com uma camiseta azul no vídeo das câmeras de segurança.

Considere-se, a propósito, que as palavras das vítimas em crimes de roubo, que normalmente são praticados na clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descrevem com segurança como se deu a prática criminosa e reconhecem, da mesma maneira, o réu como a pessoa que cometeu o delito.

Além disso, os depoimentos das vítimas foram corroborados pelo testemunho dos policiais responsáveis pela elucidação da autoria delitiva.

Com efeito, em depoimento bastante seguro, a testemunha Daniel Paulo da Silva Diniz, policial civil, disse que foi informado sobre o assalto, e teve acesso às imagens captadas pelas câmeras de segurança. Cerca de 3 semanas depois a polícia militar apresentou um indivíduo com características parecidas com aquela do indivíduo que estava sendo investigado e que aparecia no vídeo. A polícia militar também apresentou uma arma que possivelmente foi utilizada no roubo. As vítimas foram chamadas e procederam ao reconhecimento positivo do acusado..

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Ademais, nada existe nos autos indicando que as vítimas ou os policiais conhecessem o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocente. Aliás, o próprio réu nada falou nesse sentido. Verifica-se, portanto, que o réu é mais um comparsa, em poder de arma de fogo, adentrou ao estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com esse instrumento em desfavor das pessoas de Marcos e Karen, subtraiu para si a quantia de R\$ 300,00, a aliança de Karen e o celular de Marcos, tendo se evadido em seguida. Ocorre que o roubo foi gravado pelas câmeras de segurança e, dias depois, o réu foi preso por outra prática criminal, tendo os investigadores de polícia encontrado semelhança entre ele e a pessoa que aparecia na referida filmagem, razão pela qual chamaram as vítimas para realização de reconhecimento. As vítimas, em sede policial, reconheceram o réu com certeza e segurança como o autor do crime, reconhecimento este que repetiram em sede judicial. Além disso, das filmagens cujos links foram juntados aos autos é possível identificar o réu como um dos autores da ação delitiva. Nessas condições, não resta dúvidas de que o réu é um dos autores do roubo, sendo a sua condenação pela prática do crime a medida de rigor que se impõe. Nessa esteira, observo que o concurso de pessoas e o emprego de arma também ficaram bem demonstrados pela prova oral, não se podendo, portanto, cogitar de afastamento. Quanto à qualificadora da arma de fogo, ressalto que o fato de não ter sido apreendida e periciada não enseja o afastamento da mencionada majorante, porque as vítimas foram uníssonas no sentido de que os roubadores estavam armados e não existe motivo nos autos para desacreditar as suas palavras.

Ressalto que, se o depoimento das vítimas tem força suficiente para ensejar o reconhecimento da autoria e consequente condenação, com mais razão deve ser aceito para justificar o aumento da pena. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Recurso da Defesa – Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material – Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima - Igualmente para a configuração da causa de aumento utilização de arma de fogo, bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que esta não seja apreendida - Preliminar rejeitada. Mérito Absolvição por insuficiência probatória - Improcedência - Os depoimentos da vítima e testemunhas, são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia - Participação de menor importância - Não cabimento - Réu que exerceu participação relevante na empreitada criminosa, já que, juntamente com seus comparsas, serviu de motorista para estes para o sucesso da empreitada criminosa - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo - Inviabilidade - Majorante comprovada pelo depoimento da vítima - Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova - Precedentes STF - Pretendida fixação de regime prisional mãos brando - Inviabilidade - A gravidade dos fatos justificam o regime inicial fechado - Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não se apresenta socialmente recomendável - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0015266-60.2017.8.26.0348; Relator Des. Sérgio Ribas; 8ª Câmara. Direito Criminal. Julgamento: 23/10/2019).

Ademais, pondero que o réu fora preso dias após na posse de uma arma de fogo, o que constitui indício relevante de que possa ter sido o mesmo objeto utilizado quando da prática da conduta criminosa apurada nestes autos.

Deste modo, não se pode afastar a incidência das referidas causas de aumento.

Houve subtração de bens relativos a três patrimônios distintos, razão pela qual se aplicam as regras do concurso formal de crimes. Não havendo prova suficiente da existência de designios autônomos, e considerando a dinâmica dos fatos, aplicável a regra do concurso formal próprio.

Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5.º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes. Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, observo que o réu é duplamente reincidente (autos nº 0001781-08.2017.8.26.0537, com trânsito em julgado para a defesa em 31/05/2019 - fls.

76/77; e autos nº 0011915-58.2017.8.26.0161, com trânsito em julgado para a defesa em 26/08/2020 - fl. 77); presente, por outro lado, a circunstância atenuante da confissão espontânea, compenso esta com a primeira reincidência, ante o caráter preponderante das duas e, ainda presente uma reincidência, majoro a pena na proporção de 1/6, chegando a 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, aplico as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2.º, inciso II e 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, impondo dois aumentos somados (sem configurar bis in idem ou efeito "conta corrente") o primeiro de 1/3 e o segundo de 2/3.

Modificando entendimento anterior, entendo inviável a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma que "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". Isto porque o dispositivo estabelece mera faculdade ao julgador, ao afirmar que ele "pode" limitar-se a um só aumento.

No caso em tela, entendo que a limitação a um só aumento viola o princípio da individualização da pena, por impor a mesma solução a casos de gravidade distinta. Assim, inequivocamente é mais grave a conduta daquele que, em concurso de agentes, pratica um roubo com emprego de arma, do que aquele que pratica o mesmo delito sozinho.

Neste sentido: "(...) com a nova redação do art. 157, do Código Penal, trazida pela Lei nº 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2.º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a metade e, no § 2.º-A, I, majoração fixa em 2/3 para a hipótese de emprego de arma de fogo (...)" (TJSP. 4.ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0062757-50.2018.8.26.0050, rel. CAMILO LÉLLIS, j. 30/04/2019, v.u.).

Assim, majoro a pena no equivalente ao dobro (correspondente à soma das frações de $1/3 + 2/3$), fixando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Deve ser reconhecido, por fim o concurso formal entre os crimes de roubo (art. 70, do CP), exasperando-se a pena em 1/5, considerando a quantidade de vítimas (consoante entendimento jurisprudencial majoritário). Em consequência, fixo a pena em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, que é o único compatível com a reincidência do réu, o quantum da pena e com a gravidade da conduta concreta: roubo a uma sorveteria, a luz do dia e com o emprego de arma de fogo, o que gera

grande insegurança social e muitas vezes tem consequências verdadeiramente trágicas.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o dia 28/10/2021 (fl. 75) até a presente decisão, não dispõe este Magistrado de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Dispositivo:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu VICTOR HUGO SANTOS LIMA à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa no valor unitário mínimo legal, por se achar incurso no artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena. Ademais, ainda estão presentes os requisitos que ensejaram sua prisão preventiva (fls. 57/58), os quais ficam reiterados neste momento.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4.º, §, 9.º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, § 3.º, do CPC.

Publique-se e intime-se (sentença não publicada em audiência). Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA